

Ley General de Sociedades (Ley 19.550 Mod. Ley 26994 del 2014)



Concepto de sociedad



ARTICULO 1º — Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.

Sociedades unipersonales

Antes, para constituir una sociedad debían reunirse por lo menos dos personas. Ahora se permite la sociedad formada por una sola persona que aporta bienes para la producción o intercambio de otros bienes o servicios.

Ventaja: Permite que cualquier persona pueda separar una parte de su patrimonio para dedicarlo a una actividad comercial sin que los riesgos de esa actividad comercial afecten todo su patrimonio, porque su responsabilidad queda limitada a esa porción que dedicó a la sociedad.

Confusión de patrimonios: uno de los principales temores es la facilidad con la que se puede difuminar la línea entre el patrimonio personal del titular y el de la sociedad. Esto abre la puerta a prácticas fraudulentas, donde se podrían transferir activos personales a la sociedad para evadir deudas o responsabilidades

Protección indebida de activos: la limitación de responsabilidad de esta sociedad podrá ser mal utilizada para proteger activos personales de forma injusta frente a acreedores o en casos de litigios

¿Cómo se hace para formar una sociedad unipersonal?

Se tienen que seguir los mismos pasos que para constituir una sociedad anónima. La diferencia fundamental está en la integración del capital: si constituís una sociedad anónima unipersonal, el capital social debe ser integrado totalmente al constituir la sociedad. Por ejemplo, si la sociedad tendrá un capital de \$ 100, ese dinero debe ser depositado en el Banco de la Nación Argentina al momento de la constitución (al finalizar con todo el trámite de inscripción, el Banco te devuelve el dinero).

- En las sociedades anónimas comunes, es suficiente con la integración del 25% del capital al momento de la constitución y el resto puede ser completado en 2 años.

Particularidades de una SAU

TIPO SOCIAL

La sociedad unipersonal solamente puede formarse como sociedad anónima, es decir, como una sociedad en la cual el capital está representado por acciones (cada una representa un porcentaje del todo).

- En una sociedad anónima, ningún acreedor de la sociedad puede ir contra todo el patrimonio de los socios. La responsabilidad de los socios está limitada a la porción de capital que invirtieron en la sociedad.
- En una sociedad anónima unipersonal, entonces, la socia o socio único solamente responde por los actos de la sociedad con el capital que invirtió en la misma y no con todo su patrimonio.

Otras particularidades de una SAU

- Integrante imposibilitado: la sociedad unipersonal no puede estar constituida por una sociedad unipersonal
- Forma de constitución: escritura pública
- Fiscalización estatal permanente.
- **Si ya tengo una sociedad formada con otros, pero mis socios deciden retirarse de la sociedad, ¿puedo transformarla en una sociedad unipersonal?** Sí. En ese caso, la ley establece que la sociedad que se queda con un solo socio o socia se transforma en sociedad anónima unipersonal a menos que se decida otra cosa en un plazo de 3 meses.

Elementos de una sociedad

Generales

- Consentimiento (Capacidad y forma)
- Objeto
- Causa

Específicos

- Organización
- Tipicidad
- Aportes
- Fin societario
- Participación en los beneficios y las pérdidas
- Affectio Societatis



Aportes



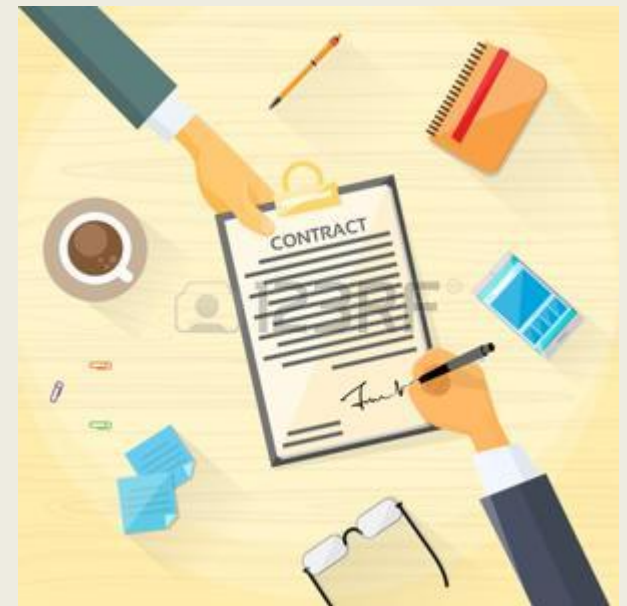
Suscripción: promesa de realizar aportes



Integración: entrega de aportes

Constitución de una sociedad

- 1) **Firma del contrato social**
- 2) **Tramite de constitución**
(verificación del cumplimiento de requisitos legales y fiscales)
- 3) **Publicidad** (aviso en el boletín oficial)
- 4) **Inscripción:** Registro Público.



Contenido del contrato

- 1) Datos personales de los socios
- 2) Datos de la sociedad
- 3) Funcionamiento
- 4) Derechos y obligaciones de los socios
- 5) Causales de disolución y forma de liquidación



Órganos sociales

Administración: puede ser unipersonal o colegiado

Representación social: actividad externa de los socios con terceros. Actúa en nombre y cuenta de la sociedad

Fiscalización: control de la actividad del administrador y de toda la empresa

Órgano volitivo: Reuniones de socios (asambleas)



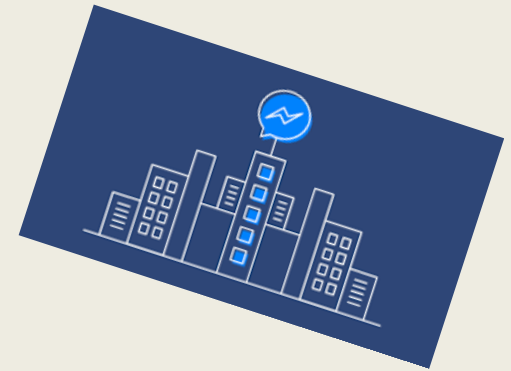
Clasificación

Según la mayor o menor preeminencia del elemento personal

- Sociedades personales
- Sociedades de capital
- Sociedades mixtas

Según la responsabilidad de los socios

- Soc. donde todos asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria
- Soc. donde todos limitan su responsabilidad
- Soc . de responsabilidad mixta



Según como se divide el capital

- Sociedades por partes de interés
- Sociedades por cuotas
- Sociedades por acciones



Tipos previstos en la ley

- Sociedad Colectiva
- Sociedad en Comandita simple
- Sociedad de capital e industria
- Sociedad de responsabilidad limitada
- Sociedad anónima
- Sociedad en comandita por acciones



Sociedades de la sección IV



- Sociedades constituidas sin sujetarse a ninguno de los seis tipos societarios
- Sociedades que incumplan con las formalidades establecidas por ley (contrato escrito, publicidad, inscripción)